

행정사 1차 · 행정법

Certified Administrative Agent — Administrative Law (sample) · 한국산업인력공단

시험일 2026-11-14	D-DAY D-76	목표 점수 75
합격 기준 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상	출제기준 · 버전 2026년 시행 출제기준 (샘플 · 검증 필요)	현재 자신감 ●●○○○ 2/5

이 시험은 실제로 무엇을 묻는가?

- 제도의 이름이 아니라 요건·효과·기간을 정확히 구분하는지
- 원칙을 아는지가 아니라 예외를 아는지 — 선지는 거의 항상 예외에서 걸린다
- 조문의 문언을 그대로 기억하는지 (평가원식 표현 그대로 출제됨)
- 유사 제도 간 관할·기간·불복방법을 뒤섞어도 걸러내는지

과목 - 행정법총론 - 행정법각론 - 행정절차 및 행정쟁송	학습 자료 - 국가법령정보센터 (law.go.kr) — 조문 원문 - 최근 5개년 기출문제
--	--

학습 순환

LEARN	›	STRUCTURE	›	COMPARE	›	RETRIEVE	›	APPLY	›	CORRECT	›	COMPRESS
-------	---	-----------	---	---------	---	----------	---	-------	---	---------	---	----------

CORRECT 단계가 이 시스템의 핵심이다. 오답은 매트릭스의 특정 셀을 수정하며, 그 셀은 다음 인출 훈련에서 다시 출제된다.

셀 읽는 법 표기는 라벨 · 테두리 · 음영 세 가지로 중복 인코딩되어 흑백 인쇄에서도 유지된다.

표기	의미	무엇을 할 것인가
기본	기본 사실	알아두면 된다. 인출 우선순위 낮음.
◆ 갈림	행을 가르는 지점	한 구절로 말할 수 있어야 한다.
▲ 예외	원칙이 적용되지 않는 자리	원칙이 아니라 경계를 외운다.
■ 함정	출제자가 오답 선지를 만드는 자리	틀린 형태와 그 이유를 함께 되된다.
§ 근거	기출 표현 또는 출처	문장을 보는 즉시 알아본다.

출제 설계도

행정사 1차 · 행정법

영역	비중	문항 유형	우선순위	현재 자신감	최근 복습
행정법 서론 · 법원칙	15%	5지선다 6문항	B	●●●○○ 3/5	2026-07-18
행정작용법 (처분 · 재량)	30%	5지선다 12문항	A	●●○○○ 2/5	2026-07-25
행정절차 · 정보공개	20%	5지선다 8문항	B	●●●○○ 3/5	2026-07-11
행정쟁송 (심판 · 소송)	35%	5지선다 14문항	A	●●○○○ 2/5	2026-08-02

빈출 주제 - 행정심판과 행정소송의 관할·기간 구분 - 집행정지 요건 - 처분성 인정 여부	취약 주제 - 제소기간 기산점 - 사정재결 · 사정판결	개정 민감 주제 - 행정기본법 시행 이후 변경된 제척기간 - 온라인 행정심판 절차 관련 개정
---	---	--

주제 색인

#	주제	유형	우선순위	행
01	행정심판 · 행정소송 · 이의신청 판단 주체 (행정부 내부 / 법원) × 기간	법령 · 규정 · 행정	A	3
02	집행정지의 요건 적극적 요건 / 소극적 요건	법령 · 규정 · 행정	A	5

행정심판 · 행정소송 · 이의신청

핵심 비교축: 판단 주제 (행정부 내부 / 법원) × 기간

왜 중요한가

세 제도가 이름은 비슷하지만 관할·기간·불복방법이 전부 다르다. 출제자는 한 제도의 요건을 다른 제도에 붙여 오답 선지를 만든다.

핵심 질문

이 사안에서 어느 절차를, 언제까지, 누구에게 제기해야 하는가?

선행 개념 처분의 개념 · 처분성 근거 행정심판법 · 행정소송법 · 행정기본법

한 문장 모델

내일 시험을 보는 사람에게 설명하듯, 이 주제를 한 문장으로 쓰시오. 쓰지 못하면 아직 아는 것이 아니다.

(1)

핵심 사실 다섯 가지 최대 다섯 개. 여섯 번째가 필요하다면, 그중 하나는 핵심이 아니었다.

- 1 행정심판은 위법 + 부당까지, 행정소송은 위법만 심판한다.
- 2 취소소송 제소기간은 안 날 90일 / 있은 날 1년, 둘 중 먼저 도래하는 때.
- 3 행정심판을 거친 경우 제소기간은 재결서 송달일부터 다시 기산한다.
- 4 집행정지는 원칙적으로 인정되지 않으며 신청에 의해 예외적으로 허용된다.
- 5 이의신청 결과에 불복해도 행정심판·행정소송을 별도로 제기할 수 있다.

행정심판 · 행정소송 · 이의신청

열이 10개이므로 자동으로 두 페이지로 분할됩니다 (열 축소 아님).

행정심판 · 행정소송 · 이의신청 — 엑셀표 매트릭스						열 1 / 2
제도	성질	◆ 갈림 판단 기관	◆ 갈림 심판 대상	■ 함정 청구 · 제소기간	◆ 갈림 집행정지	
행정심판 행정부 내부 통제	행정기관에 의한 약식 쟁송	6 ●●	위법 또는 부당한 처분 · 부작위	12 ●●●	위원회 직권 또는 신청에 의해 가능	
행정소송 (취소소송) 사법부에 의한 통제	법원에 의한 정식 쟁송	5 ●●	7 ●●	3 ●●●	14 ●●	
이의신청 처분청에 대한 재검토 요구	처분청 자체에 대한 약식 불복	8 ●●	4 ●●	11 ●●●	원칙적으로 없음	

기본 ◆ 갈림 ▲ 예외 ■ 함정 § 근거

직접 추가한 디테일

제도	◆ 갈림 심리 범위	결정의 명칭	불복 방법	▲ 예외 예외	§ 근거 근거 조문
행정심판 행정부 내부 통제	10 ●●	재결	재결에 불복 시 행정소송	2 ●●●	행정심판법 § 27, § 30
행정소송 (취소소송) 사법부에 의한 통제	위법성만 — 부당성은 심판 대상 아님	판결	항소 · 상고	9 ●●●	행정소송법 § 20, § 23
이의신청 처분청에 대한 재검토 요구	13 ●●	결정 · 통지	행정심판 · 행정소송 별도 제기 가능	15 ●●●	행정기본법 § 36, 각 개별법

기본

◆ 갈림

▲ 예외

■ 함정

§ 근거

직접 추가한 디테일

행정심판 · 행정소송 · 이의신청

결정적 변별

출제자가 단 하나의 기준으로만 이 둘을 구분하라고 한다면, 그 기준은 무엇인가?

(16)

혼동 쌍

A	B	왜 혼동되는가	결정적 단서
행정심판	행정소송	둘 다 처분을 다투고, 기간도 '안 날 90일'로 앞부분이 같다.	(17) ●●●
이의신청	행정심판	둘 다 행정부 내부 절차이고 이름이 비슷하다.	(18) ●●●

예외 · 함정 매트릭스 답을 바꿀 수 있는 사실만 적는다.

진술 · 신호어	대체로 참	예외	왜 속는가	근거
■ 행정심판을 거치지 않으면 행정소송을 제기할 수 없다.	거짓	(19) ●●●	과거 필요적 전치주의를 기억하는 수험생이 그대로 답한다. 현재는 임의적 전치가 원칙.	행정소송법 § 18
■ 취소소송을 제기하면 처분의 효력이 정지된다.	거짓	(20) ●●●	'소송을 걸었으니 멈추겠지'라는 상식이 조문과 반대다.	행정소송법 § 23①
■ 제소기간은 처분이 있는 날부터 1년이다.	참	(21) ●●●	두 기간 중 '먼저 도래하는 때'라는 문언을 빠뜨린 선지가 자주 나온다.	행정소송법 § 20

기출 · 근거 연결

매트릭스 셀	출처	시험 · 연도	문항	기출 표현	오답 위험
행정소송 (취소소송) · 청구 · 제소기간	행정소송법 § 20	샘플 2024	문 27	"처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 제기하여야 한다"	상
행정심판 · 심리 범위	행정심판법 § 1	샘플 2023	문 31	"위법 또는 부당한 처분"	중

집행정지의 요건

핵심 비교축: 적극적 요건 / 소극적 요건

최근 5개년 중 3회 출제
최종 수정: 2026-07-25

왜 중요한가

요건이 네 개뿐이라 통째로 출제하기 좋고, 하나만 바뀌도 오답 선지가 된다.

핵심 질문

어떤 요건이 갖추어져야 처분의 효력이 멈추는가?

선행 개념 — 근거 행정소송법 § 23

한 문장 모델

내일 시험을 보는 사람에게 설명하듯, 이 주제를 한 문장으로 쓰시오. 쓰지 못하면 아직 아는 것이 아니다.

(22)

핵심 사실 다섯 가지 최대 다섯 개. 여섯 번째가 필요하다면, 그중 하나는 핵심이 아니었다.

- 1 본안소송이 계속 중이어야 한다 — 소송 없이 집행정지만 신청할 수 없다.
- 2 '회복하기 어려운 손해'는 금전배상으로 회복이 곤란한 손해를 뜻한다.
- 3 공공복리에 중대한 영향을 줄 우려가 없어야 한다 (소극적 요건).
- 4 본안청구가 이유 없음이 명백하지 않아야 한다.
- 5 집행정지는 효력정지 · 집행정지 · 절차속행정지로 나뉜다.

집행정지의 요건

집행정지의 요건 — 엑셀표 매트릭스				
요건	◆ 갈림 구분	내용	■ 함정 소명 책임	■ 함정 함정 포인트
본안 계속	적극적 요건	취소소송 등 본안이 법원에 계속되어 있을 것	29 ●●●	25 ●●●
회복하기 어려운 손해	적극적 요건	금전배상으로 회복이 곤란한 손해	신청인	30 ●●●
긴급한 필요	적극적 요건	본안판결을 기다릴 여유가 없을 것	23 ●●●	28 ●●●
공공복리 저해 없음	24 ●●●	공공복리에 중대한 영향을 줄 우려가 없을 것	31 ●●●	소명 책임이 신청인이 아니라 행정청 — 자주 뒤바뀌어 출제
본안 이유 없음이 명백하지 않을 것	26 ●●●	본안청구가 명백히 이유 없는 경우가 아닐 것	행정청	27 ●●●

기본 ◆ 갈림 ▲ 예외 ■ 함정 § 근거

직접 추가한 디테일

집행정지의 요건

결정적 변별

출제자가 단 하나의 기준으로만 이 둘을 구분하라고 한다면, 그 기준은 무엇인가?

(32)

혼동 쌍

A	B	왜 혼동되는가	결정적 단서
적극적 요건	소극적 요건	다섯 개를 나열식으로 외우면 구분이 사라진다.	(33) ●●●

예외 · 함정 매트릭스

답을 바꿀 수 있는 사실만 적는다.

진술 · 신호어	대체로 참	예외	왜 속는가	근거
■ 집행정지의 모든 요건은 신청인이 소명해야 한다.	거짓	(34) ●●●	신청인이 신청했으니 전부 신청인 부담이라고 생각하기 쉽다.	판례

오답 기록

모든 개념 오류는 무효가 된 매트릭스 셀을 지목해야 한다.

날짜	문항	주제	내 답	정답	오류 유형	놓친 변별점	매트릭스 수정	재시험
2026-07-28	모의 3회 문 27	행정심판 · 행정소송	1년	90일 또는 1년 중 먼저	예외 망각	두 기간 중 '먼저 도래하는 때'라는 문언을 빠뜨림	행정심판 · 행정소송 · 이의신청 · 행정소송 (취소소송) · 청구 · 제소기간	2026-08- 11
2026-08-01	모의 4회 문 12	집행정지	신청인	행정청	개념 혼동	적극적 / 소극적 요건에 따라 소명 책임이 갈린다는 점	집행정지의 요건 · 공공복리 저해 없음 · 소명 책임	2026-08- 14

날짜	문항	주제	내 답	정답	오류 유형	농친 변별점	매트릭스 수정	재시험

· 지식 공백 · 개념 혼동 · 예외 망각 · 표현 오독 · 공식 선택 · 계산 실수 · 절차 순서 · 개정 미반영 · 단순 실수 · 시간 압박

L1 전체 매트릭스 모든 변별점, 모든 예외, 모든 근거.	L2 시험 당일 매트릭스 빈출 변별점, 예외, 공식, 함정만.	L3 마지막 10분 한 장. 압박 속에서 잊어버릴 것들.
---	---	--

시험 당일 매트릭스 — L2

표기	주제	결정적 단서
■ 함정	제소기간	안 날 90일 / 있는 날 1년 — 먼저 도래하는 때. 심판은 90일 / 180일.
◆ 갈림	심리 범위	심판 = 위법 + 부당 / 소송 = 위법만
■ 함정	집행정지	소 제기만으로는 정지되지 않는다. 별도 신청 필요.
■ 함정	소극적 요건의 소명 책임	공공복리 저해 우려는 행정청이 소명
▲ 예외	행정심판 전치	임의적 전치가 원칙. 필요적 전치는 개별법에 규정된 경우만.

마지막 10분 시트 — L3

☐ 90일 / 1년 — 먼저 도래하는 때	☐ 공공복리 요건은 행정청이 소명
☐ 심판 180일, 소송 1년 (뒷자리가 다르다)	☐ 재결 고유의 위법 = 재결도 소송 대상
☐ 부당까지 = 심판, 위법만 = 소송	☐ 전치주의는 임의적이 원칙
☐ 소 제기 ≠ 집행정지	

복습 추적 날짜 또는 체크. 학습 내용보다 앞서지 않게.

주제	학습	R1	R2	R3	숙달	재점검
01 행정심판 · 행정소송 · 이의신청						
02 집행정지의 요건						